

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2743/2535

นายมีชัย พัฒนเศรษฐานนท์

โจทก์

นายไพบูลย์ ห่องบุตรศรี

จำเลย

นายไพบูลย์ ห่องบุตรศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกา จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าสัญญาซื้อขายที่พิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงิน จริงหรือไม่ และคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย เหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 115 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายื่น ให้จำเลยและบริวาร ออกจากที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 25980 เลขที่ดิน 18 หน้าสำรวจ 3108 ตำบลในเมือง(พระลับ) อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น และบ้านเลขที่ 182/45 บนที่ดินพิพาท

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 108)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 112)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าเมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่า จำเลยขายที่พิพาทให้แก่โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท จำเลยจะฎีกา ได้เถียงอีกว่า สัญญาซื้อขายที่พิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้เงิน ย่อมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าเมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่า จำเลยขายที่พิพาทให้แก่โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท จำเลยจะฎีกา ได้เถียงอีกว่า สัญญาซื้อขายที่พิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้เงิน ย่อมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>